

학교법인 성광학원 및 차의과학대학교 종합감사 결과

1. 감사 개요

가. 감사기간 : 2022. 6. 13. ~ 6. 24. 【10일간(토·일 제외)】

나. 감사인원 : 13명(공인회계사 등 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

분 야 별	학교법인	조직·인사	입시·학사	예산·회계 ·연구비	시설·물품	합계
지적사항	2	5	3	9	4	23

나. 세부지적 및 처분 : “감사결과 처분서” 참고

감사결과의 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 성광학원

연번	지 적 사 항	처 분
1	임차인 부담 보안·시설용역비 미징수 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제28조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 학교의 세입징수자는 납부의무자에게 기일을 정하여 문서로써 납입의 고지를 하여야 한다고 되어 있는데도, - 학교법인 성광학원은 2019. 3. 수익용기본재산인 경기도 ㄱ 소재 건물(○○빌딩, 지하2층~지상5층, 연면적 12,556.32㎡)의 2층 일부(290.46㎡) 및 3~5층 전체(4778.19㎡)를 주식회사 □□ 및 △△재단에 임대하고도, 임차인이 부담해야 할 보안·시설용역비 합계 9,298,680원 상당을 임차인에게 징수하지 않는 등 【붙임】 “임차인 부담 보안·시설용역비 미징수 현황”과 같이 2019. 3.부터 2022. 5.까지 위 수익용기본재산의 임차인인 주식회사 □□와 △△재단에 보안·시설용역비 합계 383,957,740원 상당을 징수하지 않은 사실이 있음 ※ 위 부동산 임대차 계약서 5조(관리비 등)에 임차인이 미화관리, 보안관리, 시설관리 용역 및 기타 임대차 건물 관리에 소요되는 소모품 등 각종 공과금 기타 일반관리비를 부담하는 것으로 되어 있음	○ 경고(2명) ○ 시정(회수) - 수익용기본재산의 임차인인 주식회사 □□와 △△재단으로부터 보안·시설용역비 합계 383,957,740원 상당액 이상을 징수하여 관련 회계에 세입조치 하기 바람

【붙임】

임차인 부담 보안·시설용역비 미징수 현황

※ 생략

기관명 : 학교법인 성광학원

연번	지 적 사 항	처 분
2	부동산 취득 후 이사회 심의·의결 ○ 「사립학교법」 제16조 제1항에 따르면 이사회는 학교 법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항을 심의·의결하도록 되어 있는데도, - 학교법인 성광학원은 2015. 11. 19. 이사회 심의·의결 없이 서울특별시 ㄴ 소재 토지 및 건물(수익용기본재산)에 대한 취득계약(취득금액 4,176,245천원)을 체결하고 29일이 지난 2015. 12. 18.에서야 학교법인 이사회에서 심의·의결하는 등 【붙임】 “부동산 취득 후 이사회 심의·의결 현황”과 같이 2015. 11.부터 2021. 12.까지 위 부동산 등 5건의 수익용기본재산 및 교육용기본재산에 대한 취득계약을 체결하고 짧게는 29일, 길게는 149일 지난 후에야 학교법인 이사회에서 심의·의결을 한 사실이 있음	○ 주의(2명)

【붙임】

부동산 취득 후 이사회 심의·의결 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
3	전임교원 채용 심사위원 구성 부적정 ○ 「사립학교법」 제53조의5에 따라 준용하는 「교육공무원법」 제11조의3에 따르면 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한 심사를 거쳐야 하고, 「교육공무원임용령」 제4조의3에 따르면 대학교원의 신규채용은 기초심사, 전공심사, 면접심사의 단계를 거쳐 실시하되, 대학의 장은 필요한 경우에는 각 심사단계를 통합하여 실시할 수 있으며, 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부 및 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사하는 기초심사와 전공심사를 하는 때에는 심사위원 중 3분의 1 이상은 당해 대학 소속의 교직원이 아닌 자로 하여야 하며, 「차의과학대학교 교원인사 세칙」 제6조 및 제9조에 따르면 신규임용은 공개전형에 의하여 서류심사(기초 및 전공심사) 및 면접심사를 거쳐 실시하며 기초 및 전공 심사를 하는 때에는 초빙분야 관련 교원 3인 이상으로 구성하며 3분의 1 이상은 외부인사로 위촉하여야 한다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교는 2021. 1. 14. 2021학년도 1학기 ▷▷학과 전임교원 채용 기초 및 전공심사를 실시하면서 심사위원 4명 중 1명만을 타 대학 전임교원으로 위촉하는 등 【붙임1】 “전임교원 채용 외부 심사위원 부적정 위촉 현황”과 같이 2021학년도 1학기부터 2022학년도 1학기까지 총 6회에 걸쳐 전임교원 채용 기초 및 전공 심사 심사위원 구성 시 3분의 1 이상을 외부위원으로 위촉하지 않은 사실이 있고,	○ 경고(10명) ○ 통보 - 전임교원 채용 시 관련 절차를 준수하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	- 또한, 차의과학대학교 ▽▽은 2019. 5. 23. 2019학년도 2학기 ◁◁ 전임교원 채용 기초 및 전공심사를 실시하면서 외부 심사위원 위촉 없이 심사위원 9명 전원을 내부위원으로만 구성하여 채용심사를 실시하는 등 【붙임2】 “▽▽ 전임교원 채용 외부 심사위원 미위촉 현황”과 같이 2019학년도 2학기부터 2022학년도 1학기 까지 총 84회에 걸쳐 전임교원 채용 기초 및 전공심사시 외부 심사위원 위촉 없이 내부위원만으로 심사위원을 구성하여 채용심사를 실시한 사실이 있음	

【붙임1】

전임교원 채용 외부 심사위원 부적정 위촉 현황

※ 생략

【붙임2】

▽▽ 전임교원 채용 외부 심사위원 미위촉 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	겸직 미허가 부적정 ○ 「사립학교법」 제55조 제1항에 따르면 사립학교 교원의 복무는 국·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다고 되어 있고, 「국가공무원법」 제64조에 따르면 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없으며, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의2에 따르면 교육공무원등은 소속 기관장의 허가를 받아 벤처기업의 대표자나 임직원을 겸임하거나 겸직할 수 있으며, 「차의과학대학교 교원복무 규정」 제6조 및 제6조의2에 따르면 교원은 학생의 교육·지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위 안에서 직무상의 능률을 저해할 우려가 없는 경우에 한하여 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장의 허가를 받아야 한다고 되어 있는 데도, - 차의과학대학교 ▽▽ 부교수 A는 2022. 2. 28. (주) ◇◇ ▮본부장 겸직 기간(2021. 6. 25. ~ 2022. 2. 28., 허가일 : 2021. 6. 24.)이 만료되었음에도 총장 허가 없이 위 ▮본부장 겸직 기간을 2022. 6. 감사일 현재까지 임의 연장하는 등 【붙임】 “총장 미허가 겸직 현황”과 같이 겸직 기간이 만료된 위 A 등 교수 2명은 총장의 겸직 허가 없이 다른 직무를 겸직한 사실이 있음	○ 주의(2명)

【붙임】

총장 미허가 겸직 현황

※ 생략

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
5	성범죄 경력 미조회 등 ○ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 제1항 및 제5항에 따르면 「고등교육법」 제2조의 학교의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 한다고 되어 있는 데도, - 차의과학대학교는 2019. 8. 1. ♡♡실 간호사 B에 대한 성범죄 경력을 조회하지 않은 채 신규 채용하는 등 【붙임1】 “교직원 성범죄 경력 미조회 현황”과 같이 2019. 8.부터 2022. 6. 감사일 현재까지 위 B 등 3명을 채용하면서 성범죄 경력을 조회하지 않은 사실이 있고, - 또한, 2019. 3. 1. 채용한 ♡♡대학 초빙교원 C에 대한 성범죄 경력 조회를 임용 후 60일이 지난 2019. 4. 30. 확인하는 등 【붙임2】 “교직원 성범죄 경력 지연 조회 현황”과 같이 2019. 3.부터 2022. 5.까지 위 C 등 101명에 대한 성범죄 경력 조회를 임용 후 짧게는 4일, 길게는 194일 지나서 확인한 사실이 있음	○ 주의(6명) ○ 통보 - 성범죄 관련 규정에 따라 조치하기 바람

【붙임1】

교직원 성범죄 경력 미조회 현황

※ 생략

【붙임2】

교직원 성범죄 경력 지연 조회 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
6	4대 폭력 예방교육 미이수 등 ○ 「양성평등기본법 시행령」 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 「가정폭력 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행령」 제1조의2에 따르면 대학의 장은 대학에 소속된 사람을 대상으로 매년 1회 이상 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방 교육(이하 “4대 폭력 예방교육”)을 각 1시간 이상 실시하고, 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 4대 폭력 예방교육을 실시하도록 되어 있는데도, 【교직원 4대 폭력 예방교육에 관한 사항】 -----① - 차의과학대학교 ♀♂대학 ♀♀학과 교수 D 등 교직원 142명은 2019년도 4대 폭력 예방교육을 이수하지 않는 등 【붙임1】 “교직원 4대 폭력 예방교육 미이수 현황”과 같이 위 D 등 교직원 462명(중복포함)은 2019년도부터 2021년도까지 4대 폭력 예방교육을 이수하지 아니한 사실이 있음 【신규 임용 교직원 4대 폭력 예방교육에 관한 사항】 -② - 차의과학대학교 ▽▽ 조교수 E는 2019. 3. 1. 임용된 후 임용일로부터 226일이 경과한 2019. 12. 13. 4대 폭력 예방교육을 이수하는 등 【붙임2】 “신규 임용 교직원 4대 폭력 예방교육 지연 이수 현황”과 같이 2019년도부터 2022년도까지 위 E 등 신규 임용 교직원 143명은 임용일로부터 2개월 이내에 4대 폭력 예방교육을	【①, ② 관련】 ○ 기관경고 ○ 통보 - 4대 폭력 예방교육 미이수자들에 대한 교육이수 방안을 마련 시행하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	이수하지 아니하고 짧게는 6일, 길게는 226일 초과하여 4대 폭력 예방교육을 이수한 사실이 있음	

【붙임1】

교직원 4대 폭력 예방교육 미이수 현황

※ 생략

【붙임2】

신규 임용 교직원 4대폭력 예방교육 지연 이수 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
7	기록물 폐기 절차 미준수 ○ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조 제1항에 따르면 공공기관이 기록물을 폐기하려는 경우에는 기록물관리 전문요원의 심사와 기록물평가심의회 심의를 거쳐야 하고, 「같은 법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 보존기간이 경과한 기록물에 대하여는 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거쳐 보존기간 재책정, 폐기 또는 보류로 구분하여 처리하여야 한다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교는 2019. 11. 9. “ㄹ” 등 ☆☆부서에서 생산된 총 120권의 기록물을 폐기하면서 자체 보존기간이 경과하였다는 이유로 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거치지 아니하는 등 【붙임】 “기록물 폐기 절차 미준수 폐기 현황”과 같이 자체 보존기간이 경과하였다는 이유로 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의 없이 위 ☆☆부서 등 2개 부서에서 생산된 총 209권의 기록물을 임의 폐기한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 기록물 폐기 시 관련 심사 및 심의를 거쳐 운영하는 등 기록물 관리 관련 규정을 준수하기 바람 <별도조치> ○ 통보(관련기관) - 기록물 폐기절차 부적정 사례를 통보하니 업무에 참고하시기 바람

【붙임】

기록물 폐기 절차 미준수 폐기 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
8	미인가 학습장 운영 부당 ○ 「사립학교법」 제55조에 의하여 준용되는 「국가공무원법」 제56조에 따르면 모든 교원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 「차의과학대학교 교원복무 규정」 제3조에 따르면 교원은 법령, 정관, 제 규정 및 교원윤리강령을 준수하여야 하며, 「고등교육법」 제4조 제2항 및 제3항에 따르면 학교를 설립하려는 자는 시설·설비 등 대통령령으로 정하는 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하고, 「같은 법 시행령」 제2조 제5항 및 제6항, 「대학설립·운영 규정」 제3조에 따르면 학교의 위치를 변경하려는 경우 교육부에 둔 대학설립심사위원회 심의를 거쳐 교육부장관의 인가를 받아야 하며, 교육부의 ‘학교법인 성광학원(차의과학대학교) 회계부분 감사결과 처분 통보(‘13.9.16.)’에 따르면 차의과학대학교는 2010학년도부터 2013. 5월 감사일 현재 까지 교육부로부터 학교 위치변경 인가를 받지 않은 위치(경기도 ㄱ 소재)에서 ▲▲학과 4학년, ▽▽대학원, ▲▲학사 학위과정 수업을 실시하여 ‘미인가 학습장 운영 등’으로 ‘경고 및 시정’ 처분을 받았는데도, * 우리부에서 인가받지 않은 학습장(경기도 ㄱ 소재)에서 실시하고 있는 수업을 중단하기 바람 - 차의과학대학교는 2014학년도 1학기에 ▲▲학과 4학년 이론 과목인 ‘ㄴ 과정’을 교육부로부터 인가받지 않은 학습장(경기도 ㄴ 소재)에서 수업하는 등 【붙임】 “미인가 학습장 수업 실시 현황”과 같이 2014학년도 1학기부터 2020학년도 2학기까지 ▲▲학과 및 ▲▲학사학위 특별	○ 중징계(1명) ○ 경징계(2명) ○ 시정 - 교육부에서 인가 받지 않은 학습장에서 실시하고 있는 수업을 중단하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	과정, ▽▽대학원의 이론 과목인 Ⅱ 과정 등 487개 이론 과목(총 988.5학점, 주당 총 1,049시간) 수업을 교육부로부터 인가받지 않은 학습장 3곳에서 실시한 사실이 있고, - 특히, 차의과학대학교는 교육부의 “2013년 회계부분 감사결과 처분 통보”(2013. 9. 16.)에 대하여 교육부로부터 인가받지 않은 학습장(경기도 ㄱ 소재)에서 실시하고 있는 수업을 2013. 11. 15.부터 중단하고, 인가받은 교육 시설에서 수업을 진행한다는 ‘수업중단 확인서*’를 첨부하여 ‘이행 완료’를 보고하고도(“회계부분 감사결과에 대한 이행결과 제출”(2013.11.15.)), 2014학년도 1학기 ▲▲학과 4학년, ▲▲학사 학위과정, ▽▽대학원 수업을 교육부로부터 인가받지 않은 ‘경기도 ㄴ 소재’로 이전하여 실시하였고, 2014학년도 2학기부터는 위 ‘경기도 ㄴ 소재’ 등 3곳으로 분산하여 수업을 실시한 사실이 있음 * 2013. 11. 15. ‘경기도 ㄱ 소재’에서 실시하는 수업을 중단하고, 당초 인가받은 교육시설에서 수업을 진행한다는 확인서(▶▶처장 G 서명으로 작성)	

【붙임】

미인가 학습장 수업 실시 현황

※ 생략

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
9	책임강의시수 미달자에 대한 정산 미 실시 ○ 「고등교육법 시행령」(개정 2019. 8. 1.) 제6조 제1항 및 제2항에 따르면 대학·산업대학·교육대학 및 전문대학의 교원(학교의 장과 강사는 제외한다)의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 매주 9시간을 원칙으로 하고, 대학·산업대학·교육대학 및 전문대학의 강사와 법 제17조 제1항에 따른 겸임교원 및 초빙교원 등(이하 “겸임교원등”)의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 강사와 겸임교원등(겸임교원 및 초빙교원은 제외한다)의 경우에는 매주 6시간 이하를, 겸임교원 및 초빙교원의 경우에는 매주 9시간 이하를 각각 원칙으로 하되, 학교의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 강사와 겸임교원등(겸임교원 및 초빙교원은 제외한다)의 경우에는 매주 9시간을, 겸임교원 및 초빙교원의 경우에는 매주 12시간을 각각 초과하지 않는 범위에서 학칙으로 다르게 정할 수 있으며, 「차의과학대학교 책임교육시수 규정(2019~2021)」 제5조, 제7조, 제11조에 따르면 책임교육시수는 전임교원 및 초빙교원이 당해 학기에 충족하여야 할 최소한의 환산교육시수를 말하고, 전임교원인 경우, 연구중점교원: 120시간, 교육중점교원(정년트랙): 270시간, 교육중점교원(비정년트랙): 360시간, 산학협력중점교원(정년/비정년트랙): 120시간, 강의전담교원: 450시간으로 되어 있으며, 초빙교원인 경우 교육중점교원: 270시간, 강의전담교원: 360시간으로 되어 있고, 대학의 부총장, 처장 등의 보직을 맡고 있는 자나 전공분야 및 개설과목의 특성상 책임교육시수의 충족이	○ 기관주의 ○ 통보 - 자체규정을 위반하여 총장의 승인 없이 책임교육시수를 미달한 경우에 대해 관련 규정에 따라 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	불가능하다고 판단되는 등 총장이 인정한 경우는 책임 교육시수를 감면할 수 있고, 총장의 승인 없이 책임교육 시수를 충족하지 못한 경우 산정[외부장사료×(책임시수-당해 환산교육시수)]한 금액을 정산*하여야 한다고 되어 있는데도, * 2021. 2학기부터는 1년 이내에 부족한 책임교육시수를 보충하게 하고 보충하지 못한 경우 2만원×(책임시수-당해 환산교육시수) 금액을 정산 - 차의과학대학교는 ▽▽ 교수 F(교육중점교원, 정년트랙)의 2019학년도 환산교육시수가 212 시수(책임시수 270시수) 임에도, 보직(●●대학원장 등)을 수행한다는 이유로 총장의 승인 없이 책임시수에 미달된 58시수에 대해 정산·회수하지 않는 등 【붙임】 “책임강의시수 부족분 미정산 현황”과 같이 2019학년도부터 2021학년도까지 위 F 등 교원 9명의 책임교육시수 대비 부족 시수 합계 1,866.6시수에 대해 교원별로 적게는 11.5시수에서 많게는 232.5시수까지 총장의 승인 없이 정산·회수하지 않는 등 자체규정을 위반한 사실이 있음	

【붙임】

책임강의시수 부족분 미정산 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
10	계약학과 설치 권역 기준 미준수 등 ○ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제8조에 따르면 산업교육기관은, 국가, 지방자치단체 또는 산업체 등이 그 소속 직원의 재교육이나 직무능력 향상 또는 전직교육을 위하여 그 경비의 전부 또는 일부를 부담하면서 교육을 의뢰하는 경우에는 국가, 지방자치단체 또는 산업체등과의 계약에 의하여 권역별로, 산업교육기관간 또는 산업교육기관별로 직업교육훈련 과정 또는 학과 등을 설치·운영할 수 있고, 「계약학과 설치·운영규정」(교육부 고시 2018. 7. 11.) 제2조 3호 및 제5조에 따르면 "권역"이라함은 산업교육기관과 산업체 등이 법 제8조 제1항 제2호에 따라 소속직원을 위하여 계약학과를 설치·운영할 경우 '권역'은 동일한 광역 행정구역(시·도 단위) 내 또는 산업교육기관과 산업체 등과의 거리가 50km이내(직선거리 기준)인 경우로 본다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교는 2019. 8. 21. 경북 〇 소재의 ■■■ 병원과 계약학과 설치 운영 협약을 체결하여 계약학과를 운영하는 등 【붙임】 “계약학과 설치권역 기준 미준수 협약체결 현황”과 같이 2019학년도 2학기부터 2021학년도 2학기까지 권역 밖에 소재한 위 ■■■ 병원 등 2개 업체와 협약을 체결하여 계약학과를 운영한 사실이 있음	○ 기관주의

【붙임】

계약학과 설치권역 기준 미준수 협약체결 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
11	▣▣과정 원우회 골프경비 교비회계 집행 부적정 ○ 「사립학교법 시행령」 제13조 제2항에 따르면 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 교원의 연구비, 학생의 장학금, 교육지도비 및 보건체육비, 차입금의 상환원리금, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조 제2항에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하도록 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있으며, 「차의과학대학교 업무추진비 사용 지침(2013. 7. 1.)」에 따르면 업무추진비는 반드시 업무와 관련하여 사용하여야 하고, 사용자가 책임을 부담하며, 법인카드 사용을 원칙으로 하고, 일반유흥주점, 무도유흥주점, 골프장, 골프연습장, 노래방 등을 업무추진비 사용 제한업종으로 한다고 되어 있으며, 「차의과학대학교 법인카드 사용지침(2013. 9. 2.)」 제4조, 제9조 및 제10조에 따르면 법인카드는 예산의 범위내에서 학교업무에 한하여 사용하여야 한다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교 ▼▼대학원은 2019. 3. 8. ‘○기 원우회 활동 지원’을 명목으로 2017년도 ▣▣과정을 수료한 ○기 원우회장 H에게 대학 법인카드를 주고, ○기	○ 경고(4명) ○ 시정(회수) - 부적정하게 집행한 ㄱ과정 수료생 원우회 골프경비 합계 19,137,800원을 관련자들로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	원우회가 지불하여야 할 골프 경비 1,361,000원을 위 대학 법인카드(교비회계)로 집행(13:20)하게 하는 등 【붙임】 “☐☐과정 원우회 골프경비 교비회계 집행 현황”과 같이 2019. 3. 8.부터 2021. 7. 4.까지 위 ○기 원우회장 H에게 대학 법인카드를 주거나 I 등 교수 2명이 직접 결제하는 방식으로 총 13회에 걸쳐 ☐☐ 과정 원우회가 사용한 골프 경비 합계 19,137,800원 을 대학 법인카드로 결제하여 교비회계에서 집행한 사실이 있음	

【붙임】

▣▣과정 원우회 골프경비 교비회계 집행 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
12	교육성과급 지급 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하도록 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 「차의과학대학교 책임교육시수 규정」 제3조에 따르면 교육이라 함은 전임교원, 비전임교원, 강사가 학부 또는 대학원에 개설된 정규과목을 강의 발표수업, 실습지도, 학위논문지도, ▽▽대학원의 학생 연구력향상 프로그램을 행하는 것을 말하고, 환산교육시수라 함은 교육수행을 위한 부담의 정도를 감안한 교육시수를 말하며, 성과교육시수라 함은 환산교육시수에 수강인원과 강의평가를 추가로 감안하여 산정한 교육시수를 말하고, 「같은 규정」 제8조, 제9조 및 제11조에 따르면 전체 성과교육시수가 책임교육시수를 초과한 경우 예산의 범위 내에서 교육성과급을 지급하나, 부총장 및 처장의 보직을 맡고 있는 자에게는 교육성과급을 지급하지 아니하고, 교육성과급의 산정 단가가 2만원*이며, 총장의 승인 없이 책임교육시수를 충족하지 못한 경우 1년 이내에 부족한 책임교육시수를 보충하여야 하며, 보충하지 못하는 경우 산정한 금액을 정산하여야 한다고 되어 있는데도, * 정산금액 = 2만원 × {(책임교육시수) - 당해 학년도 환산교육시수} - 차의과학대학교는 2019. 6. 27. 교육성과급 지급 대상이 아닌 보직교수로 재직 중인 교수 J에게 2019학년도	○ 경고(6명) ○ 통보 - 자체규정을 위반하여 지급한 교육성과급을 정산·회수하는 등 관련 규정에 따라 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	1학기 ‘ㄷ’ 강의에 대한 교육성과급 3,000천원을 지급하는 등 【붙임】 “교육성과급 지급 부적정 현황 연번 1~7번”과 같이 2019. 6.부터 2020. 7.까지 교육성과급 지급 대상이 아닌 위 J 등 보직교수 4명에게 교육성과급 합계 13,435천원을 지급한 사실이 있음 - 또한, ⚙⚙학과 교수 K가 2019학년도 1학기에 실시한 대학원 강의(30시간)에 대하여 강의단가 20천원을 적용(800천원)하지 않고 내부결재로 강의단가 100천원을 적용(3,000천원)하여 교육성과급 2,200천원을 초과 지급하는 등 【붙임】 “교육성과급 지급 부적정 현황 연번 8~29번”과 같이 2019. 4.부터 2020. 6.까지 위 J 등 교원 10명이 실시한 대학원 강의(총 13과목, 309시간)에 대하여 강의단가 20천원을 적용(7,280천원)하지 않고 내부결재로 강의단가를 적게는 55천원, 많게는 100천원을 적용(합계 28,005천원)하여 교육성과급 합계 20,725천원을 초과 지급한 사실이 있음	

【붙임】

교육성과급 지급 부적정 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
13	교내연구과제 연구결과물 제출 부적정 ○ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제27조에 따르면 산학협력단의 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 따라 공정하게 하여야 한다고 되어 있고, 「차의과학대학교 교내연구비 운영 규정」 제7조 및 제8조에 따르면 연구결과 보고의 사항을 이행하지 못한 경우 위원회의 결정에 따라 연구책임자는 기 수령한 연구비를 반환하여야 하며, 연구비 집행에 있어 연구비 투명성 확보를 위한 학내지침을 위반하거나 미흡할 경우 위원회의 결정에 따라 연구비를 감액하거나 지급하지 않을 수 있고, 최종연구결과 보고서는 계약 종료 후 1개월 이내에 제출하여야 하며, 연구책임자는 연구결과를 전문학술지 또는 학회지에 발표하거나 단행본으로 출판하고 연구 종료일로부터 1년 이내에 별쇄본 또는 단행본 1부를 제출하여야 한다고 되어 있으며, 「차의과학대학교 연구윤리 규정」 제5조 제2항 및 제19조 제1항에 따르면 연구비 지원을 받는 자는 연구를 위해 재정지원의 일부 또는 전부지원을 받았을 때에는 이를 적절하게 밝혀야 하고, 재원을 투명하게 관리하여야 하며, 모든 연구자는 연구윤리 규정의 내용을 숙지하고 이를 준수하여야 한다고 되어 있는데도, 【연구결과물 미제출 및 지연제출】 -----① - 차의과학대학교 ◀◀ 초빙부교수 L은 2018. 3. 1.부터 2018. 12. 31.까지 교내연구를 수행하고 2022. 6. 감사일 현재까지 연구결과물을 제출하지 않는 등 【붙임1】	【①, ②관련】 ○ 기관경고 【①관련】 ○ 통보 - 연구결과물을 제출하지 않은 L 등 3명으로부터 연구결과물을 제출받거나 기 지급한 연구비를 회수하기 바람 【②관련】 ○ 통보 - 연구개시 전 승인된 논문을 결과물로 제출한 N 및 차의과학대학교 재정지원 여부를 표시하지 않은 논문을 결과물로 제출한 M 등 33명의 연구결과물에 대해 연구윤리 규정 위반 등이 발견될

연번	지 적 사 항	처 분
	“교내연구과제 연구결과물 미제출 및 지연제출 현황”과 같이 2019.부터 2022. 6. 감사일 현재까지 위 L 등 12명은 총 12건의 교내연구를 수행하고 연구결과물을 제출하지 아니하거나, 연구결과물 제출기한보다 짧게는 200일부터 길게는 609일까지 지연하여 제출한 사실이 있음 【차의과학대학교 재정지원 미표시 결과물 제출】 --② - 차의과학대학교 ◀◀ 초빙부교수 M은 2018. 3. 1.부터 2018. 12. 31.까지 교내연구를 수행하고, 2019. 4. 5. 차의과학대학교의 재정지원 여부를 밝히지 않은 논문을 연구결과물로 제출하는 등 【붙임2】 “차의과학대학교 재정지원 미표시 연구결과물 제출 현황”과 같이 2019. 부터 2022. 6. 감사일 현재까지 위 M 등 33명은 총 34건의 교내연구를 수행하고 차의과학대학교의 재정지원 여부를 밝히지 아니하거나, 다른 기관의 재정지원내용만 표시한 논문을 연구결과물로 제출한 사실이 있고, ▪ 특히, ▼▼ 초빙부교수 N은 2018. 3. 1.부터 2018. 12. 31. 까지 연구를 수행한다는 내용으로 교내연구과제를 신청하고도, 연구개시 전 2017. 8. 16. 승인된 논문을 연구결과물로 제출한 사실이 있음	경우 관련규정에 따라 조치하기 바람

【붙임1】

교내연구과제 연구결과물 미제출 및 지연제출 현황

※ 생략

【붙임2】

차의과학대학교 재정지원 미표시 연구결과물 제출 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
14	500만원 초과 연구과제 소모품 등 직접구매 부적정 ○ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제27조에 따르면 산학협력단의 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 따라 공정하게 하여야 한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제35조에 따르면 예정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목의 규정에 의한 금액(건설공사 2억원, 전문공사 1억원, 기타공사 8천만원, 물품 구매 및 용역 2천만원 등)을 초과하는 공사·제조·구매, 용역의 계약의 체결에 있어서는 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있으며, 「산학협력단회계처리규칙」 제14조에 따르면 국가 또는 지방자치단체로부터 지원 받은 출연·보조금의 집행은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「사학기관재무회계규칙」 제35조·제37조·제38조·제40조의 규정을 준용한다고 되어 있고, 「차의과학대학교 연구 물품 자산 관리 내규」 제3조, 제6조 및 제7조에 따르면 ‘소모품’ 이라 함은 각종 재료 및 시약, 소모성 부품 등 파손되기 쉬운 물품과 공작물 및 기타 물품의 구성부분으로서 소모되기 쉬운 물품을 말하고, 연구 책임자는 물품을 구매 요청 시 소정의 양식에 품명, 규격, 수량, 용도를 명기하고, 필요 시 시방서, 카탈로그, 도면, 견본 및 기타 참고자료를 첨부하여 산단 중앙 물품 구매팀에 물품 구매 요청서를 제출하여야 하며, 500만원 초과인 소모품 및 소모성 비품은 구매팀에서 중앙 구매하고, 관련 사항을 준수하지 않고 연구책임자는 임의로 구매할 수 없다고 되어 있는데도,	○ 기관경고 - 차의과학대학교 산학협력단 ○ 통보 - 500만원이 초과 되는 소모품 등 구매 시 관련 규정에 따라 처리 하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	- 차의과학대학교 조교수 ○는 2019. 3. 26. (주)◆◆에서 “츠” 연구과제에 대한 소모품(키 외 2건) 9,691,000원을 구매하면서 중앙구매를 요청하지 않고 직접 구매하는 등 【붙임】 “500만원 초과 연구과제 소모품 등 직접 구매 현황”과 같이 2019. 3.부터 2022. 6. 감사일 현재까지 위 ○ 등 연구책임자 105명은 총 716차례에 걸쳐(합계 6,347,069,473원) 500만원이 초과되는 연구과제 소모품 등을 구매하면서 중앙구매를 요청하지 않고 직접 구매한 사실이 있고, - 차의과학대학교 산학협력단은 위 위반사항에 대한 적절한 조치 없이 이를 그대로 인정하여 집행한 사실이 있음	

【붙임】

500만원 초과 연구과제 소모품 등 직접 구매 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
15	산업기술혁신사업 연구개발능률성과급 지급 부적정 ○ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제27조에 따르면 산학협력단의 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 따라 공정하게 하여야 한다고 되어 있고, 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」(산업통상자원부 고시, ~'22.1.3.) 제12조 관련 [별표 3]에 따르면 산업기술개발사업, 산업기술기반조성사업 등 산업기술혁신사업의 연구개발능률성과급은 연구지원인력(행정인력 및 연구지원 전문가 포함)에 대해서만 지급하여야 한다고 되어 있는데도, ※ 2022.1.4. 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」이 개정되면서 ‘연구개발능률성과급은 연구지원 인력에 대해서만 지급하여야 한다’는 내용이 삭제됨 - 차의과학대학교 산학협력단은 2019. 2. ‘2018회계연도 연구개발능률성과급’을 지급하면서 ■■■ 교수 S이 ●●의 지원을 받아 수행한 ‘ㄱㅇ’(연구비 : 340,500천원) 산업기술혁신사업 과제에 대한 연구개발능률성과급 6,570,000원을 연구책임자 S에게 지급하는 등 【붙임】 “산업기술혁신사업 연구개발능률성과급 지급 부적정 현황”과 같이 2019. 2.부터 2021. 2.까지 위 S 등 11명이 수행한 총 21개의 산업기술혁신사업에 대한 연구개발능률성과급 합계 60,915,810원을 연구지원인력이 아닌 연구책임자에게 지급한 사실이 있음	○ 기관경고 - 차의과학대학교 산학협력단 ○ 시정(회수) - 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 개정(‘22.1.4.) 전 산업기술혁신사업 연구책임자에게 지급한 연구개발능률성과급 합계 60,915,810원을 관련자로부터 회수하여 관련회계에 세입조치하기 바람

【붙임】

산업기술혁신사업 연구개발능률성과급 지급 부적정 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
16	창업보육센터 임대료 수입 처리 부적정 ○ 「사립학교법 시행령」 제13조에 따르면 학교시설의 사용료 및 이용료는 교비회계의 세입으로 한다고 되어 있고, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제21조 및 제27조에 따르면 다른 대학이나 산업체등이 활용하여 지급하는 해당 산학협력단 소유의 연구시설 및 장비와 실험·실습시설 및 장비의 사용료는 산학협력단의 수입으로 하며, 산학협력단의 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 따라 공정하게 하여야 한다고 되어 있고, “2021회계연도 국·공·사립대학 산학협력단 예산 제출 안내 및 유의사항”(2021. 1., 산학협력일자리정책과)에 따르면 산학협력단 소관 업무일지라도, 대학 소유 건물을 산학협력단이 창업보육센터 및 연구소 등 외부에 임대하며 임대료 및 임대보증금을 수취하는 경우에는 산학협력단이 아닌 교비회계에서 관리되는 것을 원칙으로 운영하여야 하며, 산학협력단이 고유목적에 의하여 해당 건물을 창업보육센터 및 연구소로 활용하는 경우, 대학과 시설사용에 대한 계약 등을 체결하고 적절한 대가를 지급하여야 한다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교 산학협력단은 2019. 창업보육센터(차의과학대학교 ☆☆관) 입주업체인 ‘○○’으로부터 징수한 임대료 528,000원을 차의과학대학교 교비회계로 전출하지 않고 산학협력단 회계로 수입처리 하는 등 【불임】 “학교시설 사용료 교비회계 미전출 현황”과 같이 2019. 3.	○ 기관주의 - 차의과학대학교 산학협력단 ○ 시정 - 산학협력단에서 징수한 학교시설(창업보육센터) 임대료 합계 44,669,417원을 교비회계로 전출하고, 필요 시설 사용 협약 등을 체결하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	부터 2022. 5.까지 위 '●●' 등 총 15개의 창업보육센터 입주업체로부터 징수한 임대료 합계 44,669,417원을 교비회계로 전출하지 않고 산학협력단 회계로 수입 처리한 사실이 있음	

【붙임】

학교시설 사용료 교비회계 미전출 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
17	국가연구개발사업 연구과제 회의비 집행 부적정 ○ 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(~2020. 12. 31.) 제19조 제9항 관련 [별표 2의2]에 따르면 연구개발과제 수행과 관련이 없거나 증명서류가 미비한 집행 금액은 부당집행 금액으로 되어 있고, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」(~2021. 1. 1.) 제22조 제2항 및 제25조 제5항에 따르면 연구개발기관의 장은 연구개발비 사용을 입증할 증명자료를 갖추어야 하고, 회의비를 사용할 때에는 내부결재문서 또는 회의록 중 어느 하나와 영수증서를 갖추어야 한다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교 ○○ 교수 P는 T 과제를 수행하면서 2021. 10. 15. 참여연구원 Q가 부산 출장 중으로 회의 참석이 불가한데도, 같은 날 14:00부터 16:00까지 표 회의에 참석한 것으로 회의록을 작성·제출하여 회의비 100,000원을 집행(장소 : 경기 성남 소재 田田)하는 등 【붙임】 “국가연구개발사업 연구과제 회의비 부적정 집행 현황”과 같이 2019. 4.부터 2022. 2.까지 위 P 등 연구책임자 12명은 총 22차례에 걸쳐 참여연구원 등이 관외 또는 국외 출장 중으로 회의 참석이 불가한데도 연구과제 회의에 참석한 것으로 회의록을 작성·제출하여 회의비 합계 4,096,600원을 집행한 사실이 있음	○ 시정(회수) - 부적정하게 집행한 회의비 합계 4,096,600원을 관련 자로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치 하기 바람 <별도조치> ○ 통보(관련기관) - 연구과제 회의비 부적정 집행사례를 통보하니 업무에 참고하시기 바람

【붙임】

국가연구개발사업 연구과제 회의비 부적정 집행 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교(부속 ■■■병원)

연번	지 적 사 항	처 분
18	복리후생비 등 사적 사용 ○ 「사립학교법」 제29조 제2항에 따르면 학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분할 수 있고, 「사립학교법 시행령」 제13조에 따르면 부속병원회계의 세출은 부속병원운영에 필요한 인건비, 부속병원관리·운영과 진료에 필요한 물건비, 부속병원에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 교비회계 또는 일반업무회계로의 전출금, 차입금의 상환원리금, 기타 부속병원운영에 필요한 경비로 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니된다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교 부속 ■■■병원은 2006. 3. 1. △△재단과 맺은 ‘ㅎ 협약’에 따라 △△재단에서 파견받아 ★★으로 재직 중인 R(현 △△재단 고문)이 2019. 3. 14. ■■■에서 사적으로 사용한 개인카드 결제금액 31,410원을 복리후생비 계정에서 집행하는 등 【붙임】 “병원 ★★ 복리후생비 등 사적 사용 내역”과 같이 2019. 3. 부터 2022. 4.까지 위 R이 사적으로 사용한 개인카드와 법인카드 결제금액 합계 26,622,089원(총 382건)을 복리후생비 등 계정에서 집행한 사실이 있음 ※ 위 R은 2023. 1. 11. 합계 26,622,089원을 부속병원회계로 입금	○ 통보 - R의 소속기관인 △△재단에 위 R이 복리후생비 등을 사적으로 사용한 사실에 대하여 문책 등 조치를 취할 수 있도록 통보하기 바람

【붙임】

병원 ★★ 복리후생비 등 사적 사용 내역

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교(부속 ■■■병원)

연번	지 적 사 항	처 분
19	일반경쟁입찰 대상 의약품 공급 등 수의계약 ○ 「사립학교법」 제29조 제2항에 따르면 학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분하고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제35조에 따르면 예정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목의 규정에 의한 금액(건설공사 2억원, 전문공사 1억원, 기타공사 8천만원, 물품 구매 및 용역 2천만원 등)을 초과하는 공사·제조·구매, 용역의 계약의 체결에 있어서는 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있는데도, - 차의과학대학교 부속 ■■■병원은 2019. 1. 1. 일반경쟁 입찰 대상인 “ㄱ 계약”을 ■■■과 수의계약(금액 6,990,043천원) 하는 등 【붙임】 “일반경쟁입찰 대상 의약품·진료재료 공급 수의계약 현황”과 같이 2019. 1.부터 2022. 3.까지 7차례에 걸쳐 일반경쟁입찰 대상인 의약품·진료재료 공급계약을 위 ■■■ 등 4개 업체와 수의계약(금액 합계 75,063,470천원)한 사실이 있음	○ 기관경고

【붙임】

일반경쟁입찰 대상 의약품·진료재료 공급 수의계약 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
20	협상에 의한 계약 공고기간 미준수 ○ 「차의과학대학교 구매업무 규정」 제16조에 따라 준용하도록 되어 있는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항에 따르면 협상에 의한 계약을 공고할 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하되 추정가격이 2억원 미만일 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전 까지 공고하도록 되어 있는데도, - 차의과학대학교는 2019. 5. 2. ‘배 계약(계약금액 1,197,782천원)을 ‘협상에 의한 계약’으로 공고하면서 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 공고일수 27일을 미달하게 공고하는 등 【붙임】 “협상에 의한 계약 공고기한 미준수 현황”과 같이 2019. 5.부터 2022. 5.까지 차의과학대학교 및 차의과학대학교 부속 ■■■병원은 위 ‘배 계약’ 등 용역 총 6건을 ‘협상에 의한 계약’으로 공고하면서 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 공고일수를 짧게는 4일, 길게는 36일 미달하게 공고한 사실이 있음	○ 기관주의 ○ 통보 - 규정을 위반한 자들에 대해서는 관련 규정에 따라 적의 조치하기 바람

【붙임】

협상에 의한 계약 공고기한 미준수 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교(부속 ■■■병원)

연번	지 적 사 항	처 분
21	일반경쟁입찰 대상 수의계약 체결 등 계약업무 처리 부당 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 제35조 제1항 및 제2항에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 예정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목의 규정에 의한 금액*(전문공사를 제외한 건설공사 2억원, 전문공사 1억원, 그 밖의 공사 8천만원, 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 2천만원)을 초과하는 공사·제조·구매·용역 계약의 체결은 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있으며, 「같은 법 시행령」 제23조 제1항 제1호 (계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우) 및 산업표준화법에 따른 인증 제품 등 관련법령에서 정하는 물품에 해당하는 경우에만 지명경쟁입찰에 의한 계약을 할 수 있다고 되어 있는데도, * 코로나19 발병으로 2020. 5. 27.부터는 건설공사 4억원, 전문공사 2억원, 기타공사 1억 6천만원까지 수의계약 가능 【수의계약 체결 관련】 -----① - 차의과학대학교 부속 ■■■병원은 2019. 8. 12. 예정가격이 156,000천원으로 일반경쟁입찰 대상 물품구매에 해당하는 ‘쓰 구매(계약금액 156,000천원)’를 (주)◆◆와 수의로 계약을 체결하는 등 【붙임】 “일반경쟁입찰 대상 공사 및 물품구매 수의계약 체결현황“과 같이 2019. 8.부터 2022. 3.까지 일반경쟁입찰 대상 공사 및 물품구매에	【① 관련】 ○ 경징계(1명) 【①, ② 관련】 ○ 경징계(2명)

연번	지 적 사 항	처 분
	해당하는 위 'ㄸ 구매' 등 16건의 공사 및 물품구매 (계약금액 합계 6,295,000천원)를 (주)◆◆ 등 10개 업체와 수의계약을 체결한 사실이 있고, 【지명경쟁입찰 관련】 -----② - 차의과학대학교 부속 ■■병원은 2017. 9. 15. 예정가격이 22,200,000천원으로 일반경쟁입찰 대상 공사에 해당하는 'ㄸ 공사'를 지명경쟁입찰(5개 업체 참여)로 공고하여 2017. 11. 27. ◎◎(주)과 계약을 체결한 사실이 있음	

【붙임】

일반경쟁입찰 대상 공사 및 물품구매 수의계약 체결현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교

연번	지 적 사 항	처 분
22	시설공사 법정경비 미정산 ○ 「건설산업기본법」 제22조 제7항, 「같은 법 시행령」 제25조 제1항 제9호, 제26조의2 제3항에 따르면 건설공사 도급 계약의 당사자는 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 국민건강보험료 등(국민건강·국민연금·노인장기요양 보험료)을 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료 등이 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과금액을 정산할 수 있도록 되어 있고, 「산업안전보건법」 제72조 제1항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)」 제8조에 따르면 건설업자는 다른 목적에 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액 조정하도록 되어 있으며, 「건설기술 진흥법」 제66조 제3항 및 「같은 법 시행규칙」 제61조 제2항에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때 환경 훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경 관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”)을 공사금액에 계상하여 발주자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하도록 되어 있고, 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령」 제9조 제2항에 따르면 발주자는 퇴직공제에 가입한 사업주가 퇴직공제부금 납부 여부를 확인하여 정산하도록 되어 있는데도, - 차의과학대학교는 2019. 6. 25. ■■와 계약한 ‘■■ 공사(계약금액 66,000천원, 공사기간 ‘19. 6. 25. ~ ‘19. 7. 16.)’의	○ 경고(3명) ○ 주의(1명) ○ 시정(회수) - 감액·정산하지 않은 산업안전보건관리비 등 법정경비 합계 498,592천원을 시공 업체(9곳)로부터 회수 하여 관련 회계에 세입 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	준공일(2019. 7. 16.)에 제출된 준공서류를 검토하면서 미사용한 산업안전보건관리비 1,431천원을 감액·정산하지 않고 업체가 제출한 준공금액으로 확정하는 등 【붙임】 “시설공사 법정경비 미정산 현황”과 같이 2019. 6.부터 2022. 3.까지 차의과학대학교 및 차의과학대학교 부속 ■■■병원은 위 ‘ㄱㄱ 공사’ 등 총 15건(계약금액 합계 10,665,000천원)의 시설공사 준공서류를 검토하면서 미사용한 산업안전보건관리비 및 국민건강보험료 등 법정경비 합계 498,592천원을 감액·정산하지 않고 업체가 제출한 준공금액으로 확정된 사실이 있음	

【붙임】

시설공사 법정경비 미정산 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 차의과학대학교(부속 ■■■병원)

연번	지 적 사 항	처 분
23	시설공사 준공처리 등 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제40조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 공사계약금액이 3천만원을 초과하는 때에는 계약이행을 확인하기 위하여 계약서·설계서 기타 관계서류에 의해 이를 검사하거나 소속직원 또는 전문기관으로 하여금 필요한 검사를 하여야 하며, 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하도록 되어 있고, 「차의과학대학교 검수 규정」 제6조에 따르면 서류와 물품 또는 시설공사 내용을 대조하여 품질, 규격, 수량 및 기타 납품조건 등의 적정 여부를 검수 하여야 하며, 「학교법인 성광학원 부속 ■■■병원 공사계약일반조건」 제25조 제1항에 따르면 ‘갑’은 ‘을’이 공사를 완성하여 ‘갑’에게 통지가 되었을 때, 지체 없이 ‘을’의 입회하에 준공검사를 하도록 되어 있는 데도, 【준공검사 미 실시】 -----① - 차의과학대학교 부속 ■■■병원은 2019. 3. 29. (주)■■■■과 계약한 ‘그 공사(계약금액 840,000천원, 공사기간 ‘19. 3. 30. ~ ‘19. 5. 31.)’의 계약이행 완료 사실을 2019. 5. 31. 통지 받았음에도 준공검사를 실시하지 않고 준공처리 하는 등 【붙임1】 “시설공사 준공검사 미 실시 현황”과 같이 2019. 5.부터 2022. 4.까지 위 ‘그 공사’ 등 공사 16건 (계약금액 합계 12,848,000천원)의 준공일에 (주)■■■■ 등 시공	【① 관련】 ○ 경고(1명) 【② 관련】 ○ 경고(2명) ○ 시정(회수) - 미시공된 공사비 합계 9,700천원 상당 공사비에 대해 시공업체(2곳) 로부터 환수 조치 하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	업체로부터 계약이행 완료 사실을 통지 받았음에도 준공검사를 실시하지 않고 준공처리 한 사실이 있고, 【준공처리 부적정】 -----② - 차의과학대학교는 2021. 8. 2. (주)■■■■과 계약한 ‘그드 공사(계약금액 50,000천원, 공사기간 ‘21. 8. 2. ~ ‘21. 8. 11.)’를 2021. 8. 11. 준공하면서 설계도서에 있는 SAP자재 140m 중 20m를 설치하지 않았는데도 감액·정산하지 않고 준공처리 하는 등 【붙임2】 “시설공사 미정산 준공처리 현황”과 같이 차의과학대학교는 2021. 8.부터 2022. 1.까지 위 ‘그드 공사’ 등 공사 2건(계약금액 합계 3,903,000천원)을 준공하면서 설계도서대로 시공하지 않은 공정 2건(약 9,700천원 상당)에 대하여 감액·정산 하지 않고 준공처리한 사실이 있음	

【붙임1】

시설공사 준공검사 미 실시 현황

※ 생략

【붙임2】

시설공사 미정산 준공처리 현황

※ 생략